



P U T U S A N
Nomor 326/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SANDI RAMADANI Bin AHMADI**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/ Tanggal lahir : 19 tahun/19 November 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Muara Bahari Rt 008/012 Kel. Tanjung Priok Kec Tanjung Priok Jakarta Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan 27 Desember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan 05 Februari 2025;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2025 s/d 07 Maret 2025;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2025 sampai dengan 06 April 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan 07 April 2025;
6. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2025 sampai dengan 07 Mei 2025;
7. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan 22 Mei 2025;
8. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan 21 Juli 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Advokat/ Pengacara, berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 326/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr Tanggal 23 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr Tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI RAMADANI Bin AHMADI bersalah melakukan tindak Pidana melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI RAMADANI Bin AHMADI berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun potong masa penahanan sementara ;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Sweater warna Hitam
 - 2) 1 (satu) buah airshoft Gun warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat yang terpenuhi dan Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu juga memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang menyatakan tetap dengan Tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 14 April 2025, sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SANDI RAMADANI Bin AHMADI, pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jl. Kampung Muara Bahari Rt 008/012 Kel. Tanjung Priok Kec Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2024 sekitar jam 07.30 Wib datang SURYA ADHI NUGRAHA dan ASEP APRIYANTO kerumah terdakwa yang berada di Kampung Muara Bahari Rt 008/012 Tanjung Priok lalu antara terdakwa, SURYA ADHI NUGRAHA, ASEP APRIYANTO melakukan perbincangan dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan beberapa bungkus kantong plastic klib bening narkoba dan mengatakan kepada SURYA ADHI NUGROHO untuk menjualkan narkoba tersebut, namun ASEP SUPRIYATNA justru membuka kemasan narkoba tersebut yang mengakibatkan terdakwa SANDI RAMADHANI Bin AHMAD merasa kesal dan terdakwa memukul dengan menggunakan tangan berkali-kali dan bagian badan sebanyak 3 kali, dibagian kepala belakang sebanyak 3 kali, dan badan sebanyak 3 kali sehingga ASEP APRIYANTO keluar kamar dan melarikan diri dan SURYA ADHI NUGRAHA masih didalam kamar lalu tidak lama kemudian datang seseorang untuk membeli narkoba dan menyuruh SURYA ADHI NUGRAHA memberikan narkoba sesuai dengan harga yang dibeli namun SURYA ADHI NUGRAHA memberikan narkoba tersebut melebihi harga yang dibeli dari seseorang tersebut sehingga terdakwa SANDI RAMADHANI marah dan memukul ke bagian muka sebanyak 5-6 kali, memukul kepala dengan menggunakan air shofgun sebanyak 3 kali, membacok dengan menggunakan celurit pada bagian punggung sebanyak 1 kali, membacok kebagian siku tangan kanan sebanyak 1 kali, membacok bagian dada sebanyak 1 kali, dan membacok kebagian pinggang sebanyak 1 kali, lalu SURYA ADHI NUGARA keluar kamar dengan menahan kesakitan dan bertemu dengan kakak terdakwa dan dibawa ke Rumah sakit Koja Jakarta Utara dan pada pukul 23.00 Wib SURYA ADHI NUGRAHA telah meninggal dunia;
- Bahwa hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Puskokes Polri Instalasi kedokteran Forensik Nomor :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/0016/SKB/XII/2024/IKF tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.Fm dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, ras mongoloid, berusia dua puluh tahun, bergolongan darah "O" pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada, lengan kanan dan pinggang akibat kekerasan tajam, luka terbuka pada dahi, leher, luka lecet pada dada akibat kekerasan tumpul, organ-organ dalam tampak pucat terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan jaringan ikat sekitar ginjal, serta terdapat pendarahan dalam rongga dada kiri dan perut, sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada pinggang yang memotong ginjal dan sekat rongga badan sehingga terjadi pendarahan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SANDI RAMADANI Bin AHMADI, pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jl. Kampung Muara Bahari Rt 008/012 Kel. Tanjung Priok Kec Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2024 sekitar jam 07.30 Wib datang SURYA ADHI NUGRAHA dan ASEP APRIYANTO kerumah terdakwa yang berada di Kampung Muara Bahari Rt 008/012 Tanjung Priok lalu antara terdakwa, SURYA ADHI NUGRAHA, ASEP APRIYANTO melakukan perbincangan dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan beberapa bungkus kantong plastic klib bening narkoba dan mengatakan kepada SURYA ADHI NUGROHO untuk menjualkan narkoba tersebut, namun ASEP SUPRIYATNA justru membuka kemasan narkoba tersebut yang mengakibatkan terdakwa SANDI RAMADHANI Bin AHMAD merasa kesal dan terdakwa memukul dengan menggunakan tangan berkali-kali dan bagian badan sebanyak 3 kali, dibagian kepala belakang sebanyak 3 kali, dan badan sebanyak 3 kali sehingga ASEP APRIYANTO keluar kamar dan melarikan diri dan SURYA ADHI NUGRAHA masih didalam kamar lalu tidak lama kemudian datang seseorang untuk membeli narkoba dan menyuruh SURYA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHI NUGRAHA memberikan narkotika sesuai dengan harga yang dibeli namun SURYA ADHI NUGRAHA memberikan narkotika tersebut melebihi harga yang dibeli dari seseorang tersebut sehingga terdakwa SANDI RAMADHANI marah dan memukul ke bagian muka sebanyak 5-6 kali, memukul kepala dengan menggunakan air shofgun sebanyak 3 kali, membacok dengan menggunakan celurit pada bagian punggung sebanyak 1 kali, membacok kebagian siku tangan kanan sebanyak 1 kali, membacok bagian dada sebanyak 1 kali, dan membacok kebagian pinggang sebanyak 1 kali, lalu SURYA ADHI NUGARA keluar kamar dengan menahan kesakitan dan bertemu dengan kakak terdakwa dan dibawa ke Rumah sakit Koja Jakarta Utara dan pada pukul 23.00 Wib SURYA ADHI NUGRAHA telah meninggal dunia;

- Bahwa hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Pusdokkes Polri Instalasi kedokteran Forensik Nomor : R/0016/SKB/XII/2024/IKF tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.Fm dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, ras mongoloid, berusia dua puluh tahun, bergolongan darah "O" pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada, lengan kanan dan pinggang akibat kekerasan tajam, luka terbuka pada dahi, leher, luka lecet pada dada akibat kekerasan tumpul, organ-organ dalam tampak pucat terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan jaringan ikat sekitar ginjal, serta terdapat pendarahan dalam rongga dada kiri dan perut, sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada pinggang yang memotong ginjal dan sekat rongga badan sehingga terjadi pendarahan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini:

1. Saksi LISA MARDINIYAH

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di Jl. Kampung Muara Bahari Rt 008/012 Kel. Tanjung Priok Kec Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat peristiwa penganiayaan yang menyebabkan meninggal sedang berada didalam rumah dilantai 1 di Kp Muara Bahari Rt 008/012 Tanjung Priok Jakarta Utara dan mendengar ibu mertua Bernama DAHLIAH memanggil lalu saksi keluar kamar melihat SURYA ADHI NUGRAHA sedang berdiri dalam kondidi tubuhnya ada darah dan menghampiri SURYA ADHI NUGRAHA langsung meminta tolong kepada saksi lalu SURYA ADHI bahwa dirinya katanya jatuh dari lantai;
- Bahwa kemudian saksi menerangkan setelah melihat SURYA ADHI NUGRAHA penuh dengan darah lalu saksi mengantarkan ke rumah saksi dan DAHLIAH memanggil salah satu teman SANDI RAMADHANI yang bernama GABE agar menemani ke rumah sakit danb mendapatkan perawatan medis dan saksi tidak mengetahui bagaimana bisa SURYA ADI NUGRAHA tubuhnya ken adarah dan setelah esokan harinya baru mengetahui ndari rumah sakit bahwa SURYA ADHI NUHRAGA ada luka senjata tajam;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa SURYA ADHI sebagai korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa karena dianiaya oleh terdakwa SANDI RAMADHANI;
- Bahwa saksi menerangkan pada sekitar jam 22.00 Wib mendapatkan kabar bahwa korban SURYA ADHI NUGRAJHA meninggal dunia di Rumah Sakit Umum daerahh Koja;
- Bahwa saksi menerangkan antara keluarga korban dengan keluarga tersangka terjadi perdamaian pada tanggal 18 Januari 2025 dimana keluarga terdakwa memberikan uang santunan sebesar Rp. 7.000.000.dan pengonatan rumah sakit sebesar Rp. 4.000.000.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi DAHLIAH

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jl. Kampung Muara Bahari Rt 008/012 Kel. Tanjung Priok Kec Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui peristiwa tersebut baru saja tiba di rumah selesai belanja di Pasar Warakas dan masuk kedalam rumah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban SURYA ADHI NUGRAHA sudah berdiri dalam keadaan bersimbah darah lalu melihat kondisi korban saksi meminta tolong dibawa kerumah sakit dengan ditemani GABE;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat peristiwa penganiayaan yang menyebabkan meninggal sedang berada didalam rumah dilantai 1 di Kp Muara Bahari Rt 008/012 Tanjung Priok Jakarta Utara dan mendengar ibu mertua Bernama DAHLIAH memanggil lalu saksi keluar kamar melihat SURYA ADHI NUGRAHA sedang berdiri dalam kondidi tubuhnya ada darah dan menghampiri SURYA ADHI NUGRAHA langsung meminta tolong kepada saksi lalu SURYA ADHI bahwa dirinya katanya jatuh dari lantai;
- Bahwa kemudian saksi menerangkan setelah melihat SURYA ADHI NUGRAHA penuh dengan darah lalu saksi mengantarkan ke rUmah saksi dan DAHLIAH memanggil salah satu teman SANDI RAMADHANI yang bernam,a GABE agar menemani ke rumah sakit danb mendapatkan perawatan medis dan saksi tidak mengetahui bagaimana bisa SURYA ADI NUGRAHA tubuhnya ken adarah dan setelah esokan harinya baru mengetahui ndari rumah sakit bahwa SURYA ADHI NUHRAGA ada luka senjata tajam;
- Bahwa saki menerangkan mengetahui bahwa SURYA ADHI sebagai korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa karena dianiaya oleh terdakwa SANDI RAMADHANI;
- Bahwa saksi menerangkan pada sekitar jam 22.00 Wib mendapatkan kabar bahwa korban SURYA ADHI NUGRAJHA meninggal dunia di Rumah Sakit Umum daerahh Koja;
- Bahwa saksi menerangkan antara keluarga korban dengan keluarga tersangka terjadi perdamaian pada tanggal 18 Januari 2025 dimana keluarga terdakwa memberikan uang santunan sebesar Rp. 7.000.000.dan pengonatan rumah sakit sebesar Rp. 14.000.000;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi WAHYUDIN

- Bahwa saksi menerangkan menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 12.45 dirumah terdakwa Kp Muara Bahari Rt 008/012 Kel Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti Air soft Gun warna Hitam dan 1 buah sweater warna Hitam adalah milik terdakwa yang disimpan di dalam koper yang digunakan untuk melakukan penganiayaan;
- Bahwa awalnya saksi dalam tugas piket mendapatkan laporan dari keluarga korban bahwa ada orang meninggal dunia dikeranakan dianiaya lalu saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 12.30 Wib SANDI RAMADHANI sedang berada di rumah lalu menangkap terdakwa yang sedang tidur dan mengakui telah melakukan penganiayaan dan membawa terdakwa ke Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

4. Saksi ERICSON ROMULO, S.H.

- Bahwa saksi menerangkan menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 12.45 di rumah terdakwa Kp Muara Bahari Rt 008/012 Kel Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menangkap terdakwa tidak melakukan peralwanaan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti Air soft Gun warna Hitam dan 1 buah sweater warna Hitam adalah milik terdakwa yang disimpan di dalam koper yang digunakan untuk melakukan penganiayaan;
- Bahwa awalnya saksi dalam tugas piket mendapatkan laporan dari keluarga korban bahwa ada orang meninggal dunia dikeranakan dianiaya lalu saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 12.30 Wib SANDI RAMADHANI sedang berada di rumah lalu menangkap terdakwa yang sedang tidur dan mengakui telah melakukan penganiayaan dan membawa terdakwa ke Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jl. Kampung Muara Bahari Rt 008/012 Kel. Tanjung Priok Kec Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 06 Desember 2024 sekitar jam 07.30 Wib datang SURYA ADHI NUGRAHA dan ASEP APRIYANTO

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa yang berada di Kampung Muara Bahari Rt 008/012 Tanjung Priok lalu antara terdakwa, SURYA ADHI NUGRAHA, ASEP APRIYANTO melakukan perbincangan dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan beberapa bungkus kantong plastic klip bening narkotika dan mengatakan kepada SURYA ADHI NUGROHO untuk menjual narkotika tersebut, namun ASEP SUPRIYATNA justru membuka kemasan narkotika tersebut yang mengakibatkan terdakwa SANDI RAMADHANI Bin AHMAD merasa kesal dan terdakwa memukul dengan menggunakan tangan berkali-kali dan bagian badan sebanyak 3 kali, dibagian kepala belakang sebanyak 3 kali, dan badan sebanyak 3 kali sehingga ASEP APRIYANTO keluar kamar dan melarikan diri dan SURYA ADHI NUGRAHA masih didalam kamar lalu tidak lama kemudian datang seseorang untuk membeli narkotika dan menyuruh SURYA ADHI NUGRAHA memberikan narkotika sesuai dengan harga yang dibeli namun SURYA ADHI NUGRAHA memberikan narkotika tersebut melebihi harga yang dibeli dari seseorang tersebut sehingga terdakwa SANDI RAMADHANI marah dan memukul ke bagian muka sebanyak 5-6 kali, memukul kepala dengan menggunakan air shofgun sebanyak 3 kali, membacok dengan menggunakan celurit pada bagian punggung sebanyak 1 kali, membacok kebagian siku tangan kanan sebanyak 1 kali, membacok bagian dada sebanyak 1 kali, dan membacok kebagian pinggang sebanyak 1 kali, lalu SURYA ADHI NUGRAHA keluar kamar dengan menahan kesakitan dan bertemu dengan kakak terdakwa dan dibawa ke Rumah sakit Koja Jakarta Utara dan pada pukul 23.00 Wib SURYA ADHI NUGRAHA telah meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi Kembali;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

1. 1 (satu) buah Sweater warna Hitam;
2. 1 (satu) buah airshoft Gun warna Hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan hasil - Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.I PUSDOKKES POLRI Instalasi kedokteran Forensik Nomor : R/0016/SKB/XII/2024/IKE tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.Fm dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, ras mongoloid, berusia dua puluh tahun, bergolongan darah "O" pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada, lengan kanan dan pinggang akibat kekerasan tajam, luka terbuka pada dahi, leher, luka lecet pada dada akibat kekerasan tumpul, organ-organ dalam tampak pucat terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan jaringan ikat sekitar ginjal, serta terdapat pendarahan dalam rongga dada kiri dan perut, sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada pinggang yang memotong ginjal dan sekat rongga badan sehingga terjadi pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. Kampung Muara Bahari Rt 008/012 Kel. Tanjung Priok Kec Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa merasa kesal terhadap korban SURYA ADHI NUGRAHA dan melakukan perbuatan memukul ke bagian muka sebanyak 5-6 kali, memukul kepala dengan menggunakan air shofgun sebanyak 3 kali, membacok dengan menggunakan celurit pada bagian punggung sebanyak 1 kali, membacok kebagian siku tangan kanan sebanyak 1 kali, membacok bagian dada sebanyak 1 kali, dan membacok kebagian pinggang sebanyak 1 kali, sehingga kemudian korban SURYA ADHI NUGRAHA menderita luka;
- Bahwa benar awalnya sekitar jam 07.30 Wib datang korban SURYA ADHI NUGRAHA dan ASEP APRIYANTO ke rumah terdakwa yang berada di Kampung Muara Bahari Rt 008/012 Tanjung Priok, kemudian antara terdakwa, korban SURYA ADHI NUGRAHA dan ASEP APRIYANTO melakukan perbincangan dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan beberapa bungkus kantong plastic klib bening narkotika dan mengatakan kepada korban SURYA ADHI NUGROHO untuk menjualkan narkotika tersebut, namun ASEP SUPRIYATNA justru membuka kemasan narkotika tersebut yang mengakibatkan terdakwa merasa kesal dan terdakwa memukul dengan menggunakan tangan berkali-kali dan bagian badan sebanyak 3 kali, dibagian kepala belakang sebanyak 3 kali dan badan sebanyak 3 kali sehingga ASEP APRIYANTO keluar kamar dan melarikan diri dan SURYA ADHI NUGRAHA masih di dalam kamar;
- Bahwa benar kemudian datang seseorang untuk membeli narkotika dan menyuruh korban SURYA ADHI NUGRAHA memberikan narkotika sesuai dengan harga yang dibeli namun korban SURYA ADHI NUGRAHA

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr



memberikan narkoba tersebut melebihi harga yang dibeli dari seseorang tersebut sehingga terdakwa marah dan memukul ke bagian muka sebanyak 5-6 kali, memukul kepala dengan menggunakan air shofgun sebanyak 3 kali, membacok dengan menggunakan celurit pada bagian punggung sebanyak 1 kali, membacok kebagian siku tangan kanan sebanyak 1 kali, membacok bagian dada sebanyak 1 kali, dan membacok kebagian pinggang sebanyak 1 kali, lalu korban SURYA ADHI NUGRAHA keluar kamar dengan menahan kesakitan dan bertemu dengan kakak terdakwa dan di bawa ke Rumah Sakit Koja Jakarta Utara dan pada pukul 23.00 Wib, korban SURYA ADHI NUGRAHA telah meninggal dunia;

- Bahwa benar saksi DAHLIAH pada saat kejadian sedang berada di dalam rumah dilantai 1 di Kp Muara Bahari Rt 008/012 Tanjung Priok Jakarta Utara dan mendengar ibu mertua memanggil, kemudian saksi keluar kamar melihat korban SURYA ADHI NUGRAHA sedang berdiri dalam kondisi tubuhnya ada darah dan menghampiri korban SURYA ADHI NUGRAHA langsung meminta tolong kepada saksi, kemudian korban SURYA ADHI NUGRAHA mengatakan dirinya jatuh dari lantai;
- Bahwa benar saksi LISA MARDINIAH melihat korban SURYA ADHI NUGRAHA penuh dengan darah, lalu saksi mengantarkan ke rumah saksi dan DAHLIAH memanggil salah satu teman SANDI RAMADHANI yang bernama GABE agar menemani ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis dan saksi tidak mengetahui bagaimana bisa korban SURYA ADHI NUGRAHA tubuhnya kena darah dan setelah esokan harinya baru mengetahui dari rumah sakit bahwa korban SURYA ADHI NUHRAGA ada luka senjata tajam;
- Bahwa benar saksi WAHYUDIN dalam tugas piket mendapoatkan laporan dari keluarga korban bahwa ada orang meninggal dunia dikeranakan dianiaya lalu saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 12.30 Wib, terdakwa sedang berada di rumah, lalu menangkap terdakwa yang sedang tidur dan mengakui telah melakukan penganiayaan dan membawa terdakwa ke Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Puskokkes Polri Instalasi kedokteran Forensik Nomor : R/0016/SKB/XII/2024/IKF tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.Fm dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, ras



mongoloid, berusia dua puluh tahun, bergolongan darah "O" pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada, lengan kanan dan pinggang akibat kekerasan tajam, luka terbuka pada dahi, leher, luka lecet pada dada akibat kekerasan tumpul, organ-organ dalam tampak pucat terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan jaringan ikat sekitar ginjal, serta terdapat pendarahan dalam rongga dada kiri dan perut, sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada pinggang yang memotong ginjal dan sekat rongga badan sehingga terjadi pendarahan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP; atau
- Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dibuktikan terhadap perbuatan terdakwa, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa ;*
2. *Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan mati;*

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dalam unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa SANDI RAMADANI Bin AHMADI yang identitasnya jelas dan diduga telah melakukan perbuatan pidana selama persidangan tidak ditemukan adanya hal yang menyebabkan Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab dan Terdakwa



dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam diri Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan akan pelaku tindak pidana (*Error in Persona*) dan juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHPidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*, tetapi *Memorie van Toelichting* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Ada 3 (tiga) Macam Bentuk Kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;

2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (*opzet met zekenhedenbewustzijn atau noodzake jkhendebewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

3. Kesengajaan dengan Kemungkinan (voorwaardelick opzet atau dolus eventualis)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat, yaitu :

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/ keadaanya yang merupakan delik ;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belakaakan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetapakan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkinakan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawaban nya oleh si pelaku;

Menimbang yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah disini membuat menjadi luka, atau dengan kata lain si petindak menghendaki sakitnya atau lukanya si obyek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil visum et repertum yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, ternyata pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. Kampung Muara Bahari Rt 008/012 Kel. Tanjung Priok Kec Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa merasa kesal terhadap korban SURYA ADHI NUGRAHA dan melakukan perbuatan memukul ke bagian muka sebanyak 5-6 kali, memukul kepala dengan menggunakan air shofgun sebanyak 3 kali, membacok dengan menggunakan celurit pada bagian punggung sebanyak 1 kali, membacok kebagian siku tangan kanan sebanyak 1 kali, membacok bagian dada sebanyak 1 kali, dan membacok kebagian pinggang sebanyak 1 kali, sehingga kemudian korban SURYA ADHI NUGRAHA menderita luka;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa awalnya sekitar jam 07.30 Wib datang korban SURYA ADHI NUGRAHA dan ASEP APRIYANTO ke rumah terdakwa yang berada di Kampung Muara Bahari Rt 008/012 Tanjung Priok, kemudian antara terdakwa, korban SURYA ADHI NUGRAHA dan ASEP APRIYANTO melakukan perbincangan dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan beberapa bungkus kantong plastic klip bening narkoba dan mengatakan kepada korban SURYA ADHI NUGROHO untuk menjualkan narkoba tersebut, namun ASEP SUPRIYATNA justru membuka kemasan narkoba tersebut yang mengakibatkan terdakwa merasa kesal dan terdakwa memukul dengan menggunakan tangan berkali-kali dan bagian badan sebanyak 3 kali, dibagian kepala belakang sebanyak 3 kali dan badan sebanyak 3 kali sehingga ASEP APRIYANTO keluar kamar dan melarikan diri dan SURYA ADHI NUGRAHA masih di dalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian datang seseorang untuk membeli narkoba dan menyuruh korban SURYA ADHI NUGRAHA memberikan narkoba sesuai dengan harga yang dibeli namun korban SURYA ADHI NUGRAHA memberikan narkoba tersebut melebihi harga yang dibeli dari seseorang tersebut sehingga terdakwa marah dan memukul ke bagian muka sebanyak 5-6 kali, memukul kepala dengan menggunakan air shofgun sebanyak 3 kali, membacok dengan menggunakan celurit pada bagian punggung sebanyak 1 kali, membacok kebagian siku tangan kanan sebanyak 1 kali, membacok bagian dada sebanyak 1 kali, dan membacok kebagian pinggang sebanyak 1 kali, lalu korban SURYA ADHI NUGRAHA keluar kamar dengan menahan kesakitan dan bertemu dengan kakak terdakwa dan di bawa ke Rumah Sakit Koja Jakarta Utara dan pada pukul 23.00 Wib, korban SURYA ADHI NUGRAHA telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi DAHLIAH pada saat kejadian sedang berada di dalam rumah dilantai 1 di Kp Muara Bahari Rt 008/012 Tanjung Priok Jakarta Utara dan mendengar ibu mertua memanggil, kemudian saksi keluar kamar melihat korban SURYA ADHI NUGRAHA sedang berdiri dalam kondisi tubuhnya ada darah dan menghampiri korban SURYA ADHI NUGRAHA langsung meminta tolong kepada saksi, kemudian korban SURYA ADHI NUGRAHA mengatakan dirinya jatuh dari lantai;

Menimbang, bahwa saksi LISA MARDINIYAH melihat korban SURYA ADHI NUGRAHA penuh dengan darah, lalu saksi mengantarkan ke rumah saksi dan DAHLIAH memanggil salah satu teman SANDI RAMADHANI yang bernama GABE agar menemani ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis dan saksi tidak mengetahui bagaimana bisa korban SURYA ADI NUGRAHA tubuhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena darah dan setelah esokan harinya baru mengetahui dari rumah sakit bahwa korban SURYA ADHI NUHRAGA ada luka senjata tajam;

Menimbang, bahwa saksi WAHYUDIN dalam tugas piket mendapatkan laporan dari keluarga korban bahwa ada orang meninggal dunia dikeranakan dianiaya lalu saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 12.30 Wib, terdakwa sedang berada di rumah, lalu menangkap terdakwa yang sedang tidur dan mengakui telah melakukan penganiayaan dan membawa terdakwa ke Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Puskokkes Polri Instalasi kedokteran Forensik Nomor : R/0016/SKB/XII/2024/IKF tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.Fm dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, ras mongoloid, berusia dua puluh tahun, bergolongan darah "O" pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada, lengan kanan dan pinggang akibat kekerasan tajam, luka terbuka pada dahi, leher, luka lecet pada dada akibat kekerasan tumpul, organ-organ dalam tampak pucat terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan jaringan ikat sekitar ginjal, serta terdapat pendarahan dalam rongga dada kiri dan perut, sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada pinggang yang memotong ginjal dan sekat rongga badan sehingga terjadi pendarahan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul ke bagian muka sebanyak 5-6 kali, memukul kepala dengan menggunakan air shofgun sebanyak 3 kali, membacok dengan menggunakan celurit pada bagian punggung sebanyak 1 kali, membacok kebagian siku tangan kanan sebanyak 1 kali, membacok bagian dada sebanyak 1 kali, dan membacok kebagian pinggang sebanyak 1 kali, sehingga kemudian korban SURYA ADHI NUGRAHA menderita luka, telah dilakukan secara sadar dan akibat perbuatannya dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga telah memenuhi maksud dari Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Menyebabkan Mati

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan kepada korban SURYA ADHI NUGRAHA berupa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul ke bagian muka sebanyak 5-6 kali, memukul kepala dengan menggunakan air shofgun sebanyak 3 kali, membacok dengan menggunakan celurit pada bagian punggung sebanyak 1 kali, membacok kebagian siku tangan kanan sebanyak 1 kali, membacok bagian dada sebanyak 1 kali, dan membacok kebagian pinggang sebanyak 1 kali, sehingga kemudian korban SURYA ADHI NUGRAHA menderita luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Pusdokkes Polri Instalasi kedokteran Forensik Nomor : R/0016/SKB/XII/2024/IKF tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.Fm dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, ras mongoloid, berusia dua puluh tahun, bergolongan darah "O" pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada, lengan kanan dan pinggang akibat kekerasan tajam, luka terbuka pada dahi, leher, luka lecet pada dada akibat kekerasan tumpul, organ-organ dalam tampak pucat terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan jaringan ikat sekitar ginjal, serta terdapat pendarahan dalam rongga dada kiri dan perut, sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada pinggang yang memotong ginjal dan sekat rongga badan sehingga terjadi pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dalam Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang berupa permohonan yang pada pokoknya mengenai keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Sweater warna Hitam;
2. 1 (satu) buah airsoft Gun warna Hitam;

Oleh karena dipergunakan dalam kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan terdakwa itu sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalan sidang;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Adanya surat pernyataan perdamaian antara ayah korban TRIYANTO dengan ACHMADI ayah Terdakwa dan memberikan uang duka dan memberikan uang penggantian pengobatan di rumah sakit;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI RAMADANI Bin AHMADI** bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati sebagaimana yang didakwakan dakwaan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sweater warna Hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah airshoft Gun warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh HANIFZAR, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H. dan Y. TEDDY WINDIARTONO., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDDY HASTUTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh ZAINAL DWI ARIANTO,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

Y. TEDDY WINDIARTONO., S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

WIDDY HASTUTI, S.H.,M.H.